

Häufige Einwände & unsere Antworten

Hilfsmittel für Gespräche an Standaktionen, in der Vernehmlassung und mit Medien. Sachlich, fair und ehrlich – das überzeugt am meisten.

Zum Kernvorwurf: Das braucht es doch gar nicht

„Private Überwachung ist doch heute schon erlaubt – wozu ein Gesetz?“

Teilweise stimmt das, und das sagen wir offen: Das eigene Grundstück darf man heute schon filmen. Der Mehrwert unseres Gesetzes liegt woanders – bei drei Dingen, die heute eben NICHT klar gehen: der Erfassung angrenzender öffentlicher Flächen, dem Schutz freistehender Kulturstätten und der Rechtssicherheit. Heute trägt jeder Betreiber das volle Haftungsrisiko, weil niemand genau weiss, was erlaubt ist. Unser Gesetz sagt klar: So machst du es richtig.

„Was kann ich mit dem Gesetz, das ich heute nicht kann?“

Erstens: angrenzende öffentliche Wege rechtssicher miterfassen – heute eine kaum nutzbare Grauzone. Zweitens: Wegkreuze, Bildstöcke und Feldkapellen schützen, die oft auf öffentlichem Grund stehen. Drittens: ein klarer, kostenloser und schneller Bewilligungsweg statt teurer Einzelfall-Rechtsabklärung.

„Ist das nicht nur Symbolpolitik?“

Nein. Für reine Innenraum-Überwachung gäbe es das Gesetz tatsächlich kaum. Aber Einbrüche und Diebstähle passieren auf dem Vorplatz, an der Zufahrt, am unbeaufsichtigten Verkaufsstand – also genau dort, wo die heutige Rechtslage unklar ist. Das Gesetz setzt an der realen Schwachstelle an.

Zum Datenschutz

„Das ist doch ein Schritt Richtung Überwachungsstaat.“

Im Gegenteil – das Gesetz zieht klare Grenzen, wo heute keine sind. Aufnahmen werden NICHT permanent angeschaut, sondern nur im konkreten Schadensfall gesichtet. Keine Gesichtserkennung, keine Weitergabe an Dritte, Löschung nach 30 Tagen. Das ist mehr Schutz für Passanten als die heutige unregelte Lage.

„Was ist mit Leuten, die zufällig gefilmt werden?“

Die Erfassung ist gesetzlich auf das Notwendige beschränkt. Bereiche ohne Schutzbezug müssen technisch ausgeblendet werden (Maskierung). Und weil niemand die Aufnahmen permanent sichtet, wird die Privatsphäre Unbeteiligter faktisch nicht berührt – ihre Bilder werden nie angeschaut, ausser es ist etwas passiert.

„Verstösst das nicht gegen das Bundesrecht (DSG)?“

Nein. Das Gesetz respektiert das Datenschutzgesetz des Bundes ausdrücklich und ordnet eine betriebsfreundliche, aber bundesrechtskonforme Auslegung an. Die Beschränkung auf die Sichtung im Anlassfall stützt sich sogar auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts St. Gallen, das eine solche Regelung als verhältnismässig bestätigt hat.

Zur Reichweite

„Warum auch Gewerbe und Kirchen – das wird doch beliebig?“

Weil es dasselbe Grundproblem ist: ungesicherte Werkstätten, Lagerplätze und sakrale Denkmäler werden genauso bestohlen und beschädigt wie Hofläden. Eine einheitliche, faire Lösung ist sauberer als ein Sondergesetz nur für eine Gruppe – und verfassungsrechtlich tragfähiger.

„Warum nur christliche Stätten?“

Das Gesetz nennt bewusst keine Religion. Geschützt werden sakrale Klein- und Flurdenkmäler mit Denkmal- oder Kulturwert – also das historische Erbe der Kulturlandschaft. Das ist religionsneutral und damit rechtlich haltbar.

Goldene Regel im Gespräch: Wo der Gegenüber recht hat, geben wir es zu. Das schafft Glaubwürdigkeit für die Punkte, wo wir recht haben. Nie übertreiben, nie beschönigen.

Initiative Betriebsschutzgesetz · hofladen-schutz.ch · Arbeitsfassung, vor Verwendung juristisch prüfen lassen.